中海诚壹建设集团有限公司（毕节市杜鹃地产一期二组团项目）“3·23”事故调查报告

2026年3月23日7时40分许，贵州百里杜鹃管理区鹏程街道大水社区在建毕节市杜鹃地产一期二组团项目发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失137万余元。

事故发生后，党工委、管委会高度重视，要求全力指导做好事故应急救援、善后处置，并查明原因，接报后，管委会分管县级领导赶赴事故现场指导应急救援及善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《贵州省生产安全事故调查处理暂行规定》等有关法律法规规定，2026年4月3日，管委会成立由区应急局牵头，毕节市公安局百里杜鹃分局、区住建局、区群工部以及鹏程街道办事处等相关单位组成的中海诚壹建设集团有限公司（毕节市杜鹃地产一期二组团项目）“3·23”事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区纪检监察工委派员参加，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关

责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施建议。

一、基本情况

（一）建设项目基本情况

毕节市杜鹃地产一期二组团建设项目（以下简称杜鹃地产一期二组团），位于毕节市百里杜鹃管理区鹏程管理区大水村，项目总用地面积100000平方米，总建筑面积约169379.76平方米,（其中：地上建筑面积135492.98平方米，地下建筑面积33886.78平方米），共计12栋。主要由住宅建筑、商业建筑、地下车库、设备用房及小区内部道路、景观绿化项目等配套设施构成。建筑施工总承包合同工期730日历天，合同造价为40622万元。2018年3月22日，取得百里杜鹃管理区发改局新建项目的备案证明，备案项目编号：2018-522429-70-03-23159。

2019年2月22日，杜鹃地产一期二组团建设单位对项目监理公开招标，浙江同洲项目管理有限公司中标，并于2019年4月20日与贵州百里杜鹃建设投资集团有限公司签订建设工程监理合同。

2019年10月14日，杜鹃地产一期二组团完成施工招投标，中海诚壹建设集团有限公司中标，并于2019年10月21日与贵州百里杜鹃建设投资集团有限公司签订建设工程施工合同。因项目实施过程中，受新冠疫情和经济下行影响，建设进度未按原计划推进，未能按照施工合同约定的工期完成项目建设，目前还处于在建状态。

2019年施工单位中海诚壹建设集团有限公司与温州巨

鳌劳务有限公司签订了劳务承包合同（合同签订没有具体到日），本劳务承包采取单价承包方式，劳务费暂估总价（含税）约13000万元（最终结算以实际完成工程量为准）。2019年10月23日，施工单位中海诚壹建设集团有限公司与劳务分包单位温州巨鳌劳务有限公司签订《安全生产与文明施工协议》。

杜鹃地产一期二组团共计建设12栋楼：1#楼及附属商业1，2#楼及附属商业1、附属商业2，3#楼，4、5#楼，6、7#楼，12#楼，14#楼、15#楼，16#楼，17#楼。截至2026年3月23日，1#楼及附属商业1，2#楼及附属商业1、附属商业2，3#楼，4、5#楼，6、7#楼已完工，建筑面积129785㎡；12#楼，14#楼、15#楼，16#楼，17#楼正在施工，建筑面积39594.76㎡。

（二）项目参建单位基本情况

1.建设单位：贵州百里杜鹃建设投资集团有限公司（以下简称杜鹃建设集团）。成立日期：2008年08月07日，营业期限：长期，企业类型：有限责任公司（国有独资），所属行业：商务服务业，注册资本：200000万元，法定代表人：兰某某，统一社会信用代码：9152059067544021 59，登记机关：贵州省毕节市市场监督管理局贵州百里杜鹃管理区分局，地址：贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程街道大水社区杜鹃城市广场3号楼10层。经营范围 许可项目：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审

批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；河道疏浚施工专业作业；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；礼品花卉销售；花卉种植；养老服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；文物文化遗址保护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；水污染治理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；建筑物清洁服务；数字技术服务；城乡市容管理；土地整治服务；非物质文化遗产保护；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.施工单位：中海诚壹建设集团有限公司（以下简称中海诚壹建设公司）。成立日期：2010年12月23日，营业期限：长期，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业：房屋建筑业，注册资本：36800万元，法定代表人：秦某某，统一社会信用代码：91361000566278466U，登记机关：江西省南昌市南昌县市场监督管理局，地址：江西省南昌市南昌县富山乡富山街325号3-107。经营范围 许可项目：各类工程建设活动，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，特种设备安装改造修理，建设工程设计，人防工程设计，单建式人防工程监理，公路管理与养护，建筑劳务分包，燃气燃

烧器具安装、维修，房地产开发经营，建设工程监理，城市公共交通，电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：对外承包工程，金属门窗工程施工，园林绿化工程施工，土石方工程施工，体育场地设施工程施工，地质灾害治理服务，建筑物清洁服务，工程管理服务，市政设施管理，规划设计管理，城市绿化管理，建筑装饰材料销售，制冷、空调设备销售，通用设备修理，机械设备租赁，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3.监理单位：浙江同洲项目管理有限公司（以下简称浙江同州公司）。成立日期：2008 年 01 月 10 日，营业期限：长期，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业：建筑装饰、装修和其他建筑业，注册资本：7200 万元，法定代表人：薛某，统一社会信用代码：91330104670608752 2，登记机关：浙江省杭州市上城区市场监督管理局，地址：浙江省杭州市上城区太平门直街 260 号三新银座 1506 室。经营范围 许可项目：房屋建筑工程，造价咨询，招标代理，工程项目管理，公路工程，市政工程，园林绿化工程，机电安装工程，建筑智能化工程，建筑装修工程，城市轨道交通工程，环保工程，消防设施工程，钢结构工程，地基基础工程，建筑幕墙工程，城市及道路照明工程，体育场地设施工程，水利水电设施工程（除电力设施的承接、承修、承试），农林工程的承接、设计、施工、监理、咨询，物业管理，政府采购代理；其他无需报经审批的一切

合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.劳务分包单位：温州巨鳌劳务有限公司（以下简称温州劳务公司）。成立日期：2016 年 07 月 29 日，营业期限：长期，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业：商务服务业，注册资本：10000 万元，法定代表人：包某某，统一社会信用代码：91330326MA285XGFXR，登记机关：浙江省平阳县市场监督管理局，地址：浙江省温州市平阳县顺溪镇维新社区朝阳路 27 号。经营范围 许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）9 号塔吊的基本情况

杜鹃地产一期二组团 9#塔吊为塔式起重机，设备编号为：QTZ80（TC6012A-6A），设备使用单位为中海诚壹建设公司，租赁和安装单位是贵州永平机械设备租赁有限公司，监理单位为浙江同洲公司，该塔吊的构配件于 2024 年 2 月 29 日进场验收，区住建局于 2024 年 3 月 5 日为该设备办理完成建筑起重机械安装告知，贵州鼎盛鑫检测有限公司于 2024 年 3 月 8 日对 9#塔吊进行现场检测并出具了《塔式起重机检验报告》（报告编号：DSX（T）-T-202403-0364），检测结论

为合格。2024 年 3 月 13 日，租赁单位、安装单位、使用单位（总包单位）和监理单位共同对安装和检测完成后的 9#塔吊进行验收合格。2024 年 4 月 7 日，区住建局为该 9#塔吊办理了使用登记。自塔吊安装到事故发生期间，项目对 9#塔吊开展了日常维修保养、月检和年检。

二、事故发生经过、救援处理情况

（一）事故发生经过

2026 年 3 月 23 日 7 时 30 分左右，张某（死者，泥工班从事抹灰工作）、9#塔吊司机、泥工班管理员等开始上班，7 时 40 分左右，张某（死者）急需一包抗裂砂浆，要求泥工班管理人员柯某某给他安排塔吊吊一包抗裂砂浆到 15 号楼 2 单元 7 层东侧中户阳台上，柯某某便安排刚到施工作业点的塔吊司索信号工王某某到张某（死者）所在的七楼去指挥塔吊司机起吊作业，王某某还未走到张某（死者）所在的七楼，柯某某就通过对讲机给 9#塔吊司机杨某发出起吊指令，将捆绑好的抗裂砂浆吊给张某（死者）。因 7 楼楼层阳台上无卸料平台，张某（死者）就挪开临时临边防护栏，用一根长约 2 米的钢筋弯钩将抗裂砂浆斜拉入楼层临时固定后进行卸料，卸完料后，张某（死者）向柯某某挥手，柯某某再次通过对讲机给塔吊司机杨某发出收钩信号，但塔吊司机还没来得及收钩操作，张某（死者）连同斜拉固定钢筋弯钩被斜拉塔吊带出楼层，坠落到一楼地面。

（二）救援情况

事故发生后，现场泥工班管理人员柯某某立即查看张某

（死者），面部朝上平躺，手中握着一根钢筋弯钩，脸上有一点挂伤痕迹，没有看见其他身体部位明显外伤，眼睛半睁半闭，呼唤他没有回应。随后泥工班班组长袁某某、劳务公司现场的安全生产管理人员（口头安排）石某某、劳务公司（口头安排）项目负责人马某某、杂工班管理员马某纲等人赶到现场，7 点 50 分左右，现场柯某某、石某某、马某某、马某纲等将张某（死者）抬上工地车（车牌号：鄂B1QX99），抬上车后，袁某某驾驶车辆，柯某某随同，立即将张某（死者）送往大方县人民医院（老院区）进行救治，8 点 35 分左右到达医院，8 时 43 分进入抢救室并开始抢救，9 点 37 分经医护人员抢救无效，宣布死亡。

（三）善后处理情况

2026 年 3 月 24 日，中海诚壹建设集团有限公司与遇难者家属达成赔偿协议。目前，赔偿金已支付，死者已安葬，善后事宜结束，事故善后得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，百里杜鹃管理区党工委、管委会高度重视，各有关单位按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置、分工明确、协调有力、有序有效，没有引发不良舆论影响。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

此次事故造成 1 人死亡，无其他人员受伤。直接经济损失 137 万余元。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

建筑施工单位泥工班工人张某（死者）在15号楼二单元7层东侧中户阳台上挪开临时临边防护栏，违规使用钢筋弯钩斜拉抗裂砂浆入楼层内作临时固定卸料，卸完料后解除临时固定，被斜拉钢筋钩带出楼层坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.中海诚壹建设公司，未依法履行安全生产主体责任，监督项目落实安全管理体系运行失效，内部安全管理制度执行不力；未按照规定对劳务分包单位实施统一协调、统一管理、统一监督考核，疏于对分包单位日常安全管控；未常态化组织开展施工现场隐患排查治理，安全技术交底流于形式；三级安全教育培训不到位，现场安全管理缺位，未及时发现并制止各类违章违规作业行为，安全防护设施布设不完善、管控措施落实不到位。

2.温州劳务公司，未严格履行劳务分包安全生产主体责任，未按照规定设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员，班组安全管理机制缺失；班前安全教育培训不到位、班前安全风险辨识和隐患排查治理存在差距，施工现场隐患排查不力、安全管理缺位等。

3.**浙江同洲公司，**对施工单位履行建设工程安全生产管理的监理职责存在差距，对施工现场安全巡查监理不到位，施工单位在施工作业点无卸料平台前提下，存在使用二次结构材料垂直运输进入楼层，未编制垂直运输施工方案和技术

保障措施等问题，但在施工单位拒不整改的情况下未及时报告给行业主管部门，对施工现场日常巡检排查不深入、不全面、不细致，未能有效发挥监理监督管控作用。

4.**杜鹃建设集团，**作为建设单位，履行督促、指导、检查施工单位、监理单位等开展隐患排查治理、安全教育培训、现场管理等工作不力，导致施工单位、监理单位安全管理责任缺失。

五、存在问题的有关单位

（一）住建局，作为行业主管部门，未严格落实“三管三必须”要求，履行部门监管职责不到位，2025 年 6 月上旬该项目正常复工建设至 2026 年 3 月 23 日，住建局到本项目开展执法检查共 9 次，现场交办问题隐患 50 条，整改 50 条。虽然执法检查已按计划完成，但问题查找不够彻底，在 9 次执法检查中，均未在《安全隐患限期整改通知书》体现劳务分包单位（温州劳务公司）未设置安全生产管理机构、未配备专职安全生产管理人员等问题。

（二）鹏程街道办事处，落实地方属地安全生产管理责任制存在差距，根据《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定和鹏程街道办事处《基本履职事项清单》（第八大项第 71 小项）要求，应对本行政区域生产经营单位安全生产状况开展监督检查或日常巡查，但从 2025 年 6 月该项目正常复工建设至 2026 年 3 月 23 日，未能提供街道办有关站办（室、中心）对该项目开展监督检查或日常巡查工作情况。

六、事故性质

经调查认定，中海诚壹建设公司（杜鹃地产一期二组团）“3·23”一般坠落事故是一起因施工过程中责任落实不到位，对施工作业现场疏于管理，对项目安全管理制度执行不力，安全生产教育培训流于形式，施工人员安全意识淡薄，违章作业、违章指挥等现象未得到制止造成的一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任及处理建议

（一）对事故有关人员责任认定和处理建议

1.建议不予追究责任的有关人员

张某，男，36岁，系施工单位（劳务公司）泥工班工人，违章作业，使用钢筋钩斜拉塔吊吊运的抗裂砂浆入楼层，解除临时固定时，被斜拉钢筋钩带出楼层，致使事故发生。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.建议给予行政处罚的有关人员

（1）张某艳，女，37岁，系中海诚壹建设公司委派到杜鹃地产一期二组团任项目专职安全生产管理人员，落实《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定有关职责不到位[1]，对施工现场开展日常安全检查覆盖不全，未如实记录安全生产教育和培训情况，隐患排查治理不到位，检查及处理情况

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行以下职责：（一）组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或参与本单位的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章作业、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

记入项目安全管理档案不完善，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[2]，建议由区应急局依法立案查处，给予处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。并暂停其《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（赣建安C3<2021>0096910），同时将处罚结果和暂停情况报百里杜鹃管理区安委办备案。

（2）李某禄，男，30岁，系中海诚壹建设公司委派到杜鹃地产一期二组团任项目专职安全生产管理人员，落实《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定有关职责不力[3]，对本项目安全生产管理不到位，未及时排查本项目生产安全事故隐患，落实本项目安全生产规章制度不力，未如实记录安全生产教育和培训情况，未组织开展本项目危险源辨识和评估，未及时制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[4]，建议由区应急局依法立案查处，给予处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。并暂停其《建筑

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行以下职责：（一）组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或参与本单位的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章作业、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（赣建安C3<2021>0101436），同时将处罚结果和暂停情况报百里杜鹃管理区安委办备案。

（3）卢某彪，男，44岁，系中海诚壹建设公司委派到杜鹃地产一期二组团的项目经理（项目负责人），未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定的有关职责[5]，对本项目安全生产管理不到位，落实安全管理制度不到位，对安全生产经费投入底数不清，落实智慧工地有关安全经费不力，对施工人员三级安全教育培训流于形式，未制定本项目的安全生产教育培训计划和生产安全事故应急处置方案，未及时排查处理施工现场安全事故隐患，督促落实本项目的安全生产整改措施不力，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[6]，建议由区应急局依法立案查处，给予处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。并暂停其《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（赣建安B<2022>5140762），同时将处罚结果和暂停情况报百里杜鹃管理区安委办备案。

（4）曾某平，男，56岁，系中海诚壹建设公司安全副总经理（兼总工程师），分管安全生产工作，协助总经理（主

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行以下职责：（一）组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或参与本单位的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章作业、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

要负责人）管理本单位（含项目）安全生产工作，落实本单位（项目）安全生产规章制度有差距、安全教育培训不到位，未按规定检查本单位（项目）安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对施工现场安全管理不力[7]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[8]，建议由区应急局依法立案查处，给予处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款，并将处罚结果报百里杜鹃管理区安委办备案。

（5）吉某婷，女，43岁，系中海诚壹建设公司总经理，落实《中华人民共和国安全生产法》有关规定职责不力[9]，督促本单位（项目）落实全员安全生产责任制、安全教育和培训、隐患排查治理等工作不到位，对本单位（项目）安全生产施工现场安全疏于管理等，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定[10]，建议由区应急局依法立案查处，给予处上一年年收入百分之四十的罚

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行以下职责：（一）组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或参与本单位的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章作业、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

款，并将处罚结果报百里杜鹃管理区安委办备案。

3.建议给予区属国企行政问责的有关人员

（1）司某，男，29岁，系杜鹃建设集团委派到杜鹃地产一期二组团的项目负责人，未严格落实项目安全管理职责，日常安全管理流于形式，安全检查工作不深入，安全隐患排查存在盲区漏洞，未全覆盖检查该项施工作业区域安全隐患，监督检查施工单位安全文明施工、安全生产标准化建设实施及自评、问题隐患闭环整改等工作力度不够，安全管理统筹力度薄弱，未有效协调施工、监理等单位落实安全职责。建议责成杜鹃建设集团党委按有关规定进行处理，并将处理结果报区住建局备案。

（2）朱某，男，37岁，系杜鹃建设集团安全部安全员（主要负责杜鹃地产一期二组团安全管理工作），对本项目的安全管理工作力度不够，安全监督检查频次未按照公司规定开展，对建筑施工单位、监理单位督促管理不力等。建议责成杜鹃建设集团党委按有关规定进行处理，并将处理结果报区住建局备案。

（3）冯某，男，37岁，系杜鹃建设集团总工程师，负责工程建设，协助公司分管安全副总经理分管工程部，履行分管领域安全生产“一岗双责”职责，履行建设项目安全管理工作不力，对施工单位质量员、施工员长期不在岗履职等监督管理不到位。建议责成杜鹃建设集团党委按有关规定进行约谈处理，并将处理结果报区住建局备案。

（4）饶某统，男，43岁，系杜鹃建设集团副总经理，

协助主要负责人开展安全生产管理工作不力，隐患排查治理未实现闭环管理，安全检查流于形式，对施工、监理、分包单位安全协调不力；建设单位监管缺位，对现场违章指挥、违规作业失察失管等问题，建议责令其向杜鹃建设集团党委作出书面检查，并将书面检查报区住建局备案。

4.建议其他行政问责的有关人员

（1）熊某，男，57岁，系百里杜鹃管理区住建局质安服务中心工作员，负责中海诚壹建设公司（杜鹃地产一期二组团）安全监管工作，对施工单位（含劳务分包）未设置安全生产管理机构、未配备专职安全生产管理人员等情况监督检查不到位[11]。根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第三十四条第（五）项规定[12]，建议责成区住建局党组进行提醒谈话，并将提醒谈话情况报区安委办备案。

（2）陈某荣，男，50岁，系百里杜鹃管理区住建局副局长，分管安全生产工作。协调解决局质量安全服务中心监管力量不足问题，督促、指导相关部门依法履行对中海诚壹建设公司（杜鹃地产一期二组团）开展安全生产执法检查力度存在差距。建议责令其向住建局党组作出书面检查，并

[11] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第二十三条　县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当依照有关法律法规和本规定，对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。

[12] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）　第三十四条　县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及其工作人员，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（五）不依法履行监督管理职责，造成严重后果的。

将书面检查报区安委办备案。

（3）吴某，男，38岁，系百里杜鹃管理区鹏程街道办事处村建站负责人（村镇建设环保中心工作员），协调组织对中海诚壹建设公司（杜鹃地产一期二组团）安全生产监督检查或日常巡查工作不力。建议责成鹏程街道党工委进行提醒谈话，并将提醒谈话情况报区安委办备案。

（4）汤某华，男，38岁，系百里杜鹃管理区鹏程街道办事处副主任，分管村建站、自然资源所等，履行分管领域安全生产“一岗双责”职责，协调解决街道办村建站监管力量不足问题，督促、指导相关部门依法履行对中海诚壹建设公司（杜鹃地产一期二组团）安全生产的监督检查或日常巡查工作不到位。建议责令其向鹏程街道党工委作出书面检查，并将书面检查报区安委办备案。

（二）对事故发生有关单位责任认定和处理建议

1.中海诚壹建设公司（总承包方），落实安全生产主体责任不力，本项目在15号楼2单元7层东侧中户阳台在未设置卸料平台前提下使用二次结构材料垂直运输进入楼层，未制定施工方案和技术保障措施等；安全生产管理制度落实不到位，日常安全检查和隐患排查流于形式；三级安全教育培训形同虚设（本项目未制定安全生产教育培训制度、未制定年度安全生产教育培训计划、未开展公司级的安全教育培训等）；安全风险排查流于形式且存在盲区，未结合现场作业环境开展动态的研判分析、精准辨识，导致管控责任未压实落地；施工人员安全意识淡薄，违规作业、违章指挥等问

题突出；同时，本项目未建立健全全员安全生产责任制，对施工作业现场安全疏于管理，在15号楼2单元7层东侧中户阳台上吊运抹灰抗裂砂浆作业时，无专职安全生产管理人员在现场监督管理等。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[13]，建议由区应急局依法给予中海诚壹建设公司行政处罚，处罚金额建议依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项之规定[14]实施，并将处罚结果报区安委办备案。

2.温州劳务公司（劳务分包），落实劳务分包主体责任不力[15]，对本项目的安全生产管理人员配备不到位，未建立健全本单位的安全生产管理组织机构，落实安全管理制度力度不足，对班组现场安全管理不到位，班前喊话安全教育培训未有效落实。建议依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第（一）项、第（二）项有关规定[16]，建议由区住建局依法立案查处，并将查处结果报区安委办备案。

3.浙江同洲公司（监理公司），落实建设工程安全监理主体责任力度不够，发现施工单位的施工作业点无卸料平台，

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[14] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……

[15] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条　施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

[16] 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条　违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的；……

存在使用二次结构材料垂直运输进入楼层，未编制垂直运输施工方案和技术保障措施等问题，在施工单位拒不整改的情况下未及时报告给行业主管部门[17]；同时，对劳务公司驻场人员资质未进行审查，违反《建设工程监理规范》第 5.5.2 条规定[18]，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条有关规定[19]，建议由区住建局依法立案查处，并将处罚结果报区安委办备案。

4.杜鹃建设集团（建设单位），履行对施工单位、监理单位等安全生产指导、检查、督促不力，本项目 15 号楼 2 单元 7 层东侧中户阳台设置临时临边防护栏已被挪开的情况失管漏查。建议责成杜鹃建设集团向百里杜鹃管理区管委会作出书面检讨，并将书面检讨情况报区住建局备案。

5.区住建局。作为中海诚壹建设公司（杜鹃地产一期二组团）行业管理部门，对“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”规定落实不到位，

---

[17] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[18] 《建设工程监理规范》第 5.5.2 条规定：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的监理和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员资格，同时应核验施工机械和设施的安全许可验收手续。

[19] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条　违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：
（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；
（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；
（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；
（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

对督促中海诚壹建设公司（杜鹃地产一期二组团）落实安全生产主体责任不力，督促温州劳务公司（劳务分单位）建立健全安全生产管理组织机构、配齐配全专职安全生产管理人员、加强现场安全管理等问题监督检查不力[20]。建议责成区住建局向百里杜鹃管理区管委会作出书面检讨，并将书面检讨情况报区安委办备案。

八、事故防范及整改措施建议

（一）严格落实安全生产主体责任。施工单位要深刻汲取事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦，认真开展安全生产警示教育活动，并举一反三全面开展各类安全风险隐患排查治理，确保安全风险查得全、控得住，安全隐患整改彻底。同时，要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑事故企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员安全生产管理规定》等有关法律法规和标准规范，认真落实企业安全生产主体责任和相关人员安全职责，建立健全安全生产责任制和各项规章制度，配齐配全项目管理人员，保证安全生产费用投入，如实开展人员安全教育培训，做实安全技术交底，坚决杜绝“三违”行为发生，做好项目应急管理等工作。

---

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第六十五条　应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权:（一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；（二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

（二）扎实落实安全生产首要责任。建设单位要认真落实安全生产首要责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，严格落实各项规章制度。进一步加强对项目施工单位、监理单位等项目参建的监督管理，督促其他参建单位依法依规落实安全生产主体责任和履行合同约定的有关安全生产的责任和义务，对项目参建单位安全生产责任落实情况进行检查，督促项目参建单位对存在的问题隐患及时整改到位，完善建立动态安全问题隐患台账，实现闭环管理。

（三）切实履行监理安全生产职责。监理单位要依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》等有关法律法规和标准规范，切实落实好项目安全监理、项目安全总监、专业监理以及监理员等监理职责，认真审核审批施工单位各项安全生产条件是否满足要求，加强项目现场安全隐患巡查，发现问题隐患及时督促施工单位整改到位，对拒不整改或整改不到位的，及时报告项目业主单位和建设行政主管部门依法依规处置。

（四）扎实开展安全生产专项整治。建筑施工行业主管部门要针对此次事故暴露出的问题，制定专项整治工作方案，在全区范围内组织开展建筑施工安全专项整治，组织监管力量全覆盖开展安全监督检查，检查建设施工项目的参建单位、管理单位等主体责任落实情况，安全风险分级管控和隐患排查治理情况、全员安全生产责任制落实情况等，对监

督检查发现的安全问题隐患依法严肃处理。发现未办理施工许可证擅自组织施工、存在重大事故隐患及其他突出问题的，要坚决责令停工整改并实施行政处罚；对拒不执行监管指令的，要采取断电断水断路等行政强制措施；涉嫌构成犯罪的，一律移送司法机关追究刑事责任。

（五）进一步压实安全生产责任。属地乡级人民政府要认真落实属地管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定及其乡镇《基本履职事项清单》有关要求。对本行政区域内的建筑施工（项目）生产经营状况开展监督检查或日常巡查，对监督检查或日常巡查发现的问题隐患，根据工作职责和处理权限依法依规进行处理，对于超出自己职责范围不能处理的，按规定及时函告有关行业主管部门进行处置。如有关行业管理部门不积极配合处理的，可以向管理区党工委、管委会报告。同时，要配合有关部门查处建筑施工领域违法行为，积极宣传建筑施工领域有关安全生产法律法规，认真落实安全生产举报奖励制度。

杜鹃地产一期二组团“3·23”事故调查组

2026年5月21日